

0000333-48.2018.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 318/2018 -

2º Distrito Policial de Osasco, 52/2018 - 2º Distrito Policial de Osasco

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andrews Henrique Lima Braz e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Aos 07 de novembro de 2022, às 16:00h, em ...

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0000333-48.2018.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 318/2018 -

2º Distrito Policial de Osasco, 52/2018 - 2º Distrito Policial de Osasco

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andrews Henrique Lima Braz e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Aos 07 de novembro de 2022, às 16:00h, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Debates e Julgamento - 3ª Vara da Comarca de Osasco, SP - Processo nº 0000333-48.2018.8.26.0542", sob a presidência da MM. Dra. DANIELLE MARTINS CARDOSO, comigo Escrevente ao final nomeado(a), regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão da Dra JULIANA LEVY DE FREITAS MANFRIN DD. Promotora de Justiça, presente o réu ANDREWS HENRIQUE LIMA BRÁS, presente o réu WASHINGTON LUIS DE SOUTO NASCIMENTO, preso no CPP de Bauru I, presente a DEFENSORA PÚBLICA. Ausentes as testemunhas Vanderlei Jorge Pazatto e José de Matos Tavares. Iniciados os trabalhos, foi oportunizada aos réus e a DEFENSORA PÚBLICA conversa privativa, tendo a MM. Juíza, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando a magistrada e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com da gravação através do Microsoft Teams. Em seguida, interrogou-se os réus, por equipamento de imagem e áudio através

do programa Microsoft Teams e gravação que segue anexado ao termo de audiência. Pela Promotora de Justiça e pela Defensora Pública foi dito que desistiam da oitiva das testemunhas Vanderlei Jorge Pazatto e José de Matos Tavares, pelos motivos constantes na gravação. Pela MM. Juíza foi dito: homologo as desistências. Dou por encerrada a instrução processual e passo aos debates orais. O Ministério Público opinou pela absolvição dos réus, conforme gravação. No mesmo sentido a manifestação da defesa, conforme gravação. Pela MM. Juíza foi prolatada sentença oral, com relatório e fundamentação, seguindo aqui o dispositivo para fins de registro e decisão: "Por todo o exposto na presente decisão, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER ANDREWS HENRIQUE LIMA BRAZ e WASHINGTON LUIS DE SOUTO NASCIMENTO, qualificados nos autos, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.". Pela Promotora de Justiça, Defensora Pública e réus foi dito que não têm interesse em recorrer da sentença. Pela MM. Juíza foi homologada as desistências ao recurso. Dou a presente por publicada e transitada em audiência. Expeçam-se os ofícios de praxe. Os presentes saem devidamente intimados deste termo. Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Por fim, salvas eletronicamente as cópias do presente termo, foram devidamente assinadas eletronicamente. Eu, Luzinete da Silva Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.